

Nr. 149 Vorlage des Ministerialrats von Stutterheim an Staatssekretär Lammers. 9. Oktober 1937

R 43 II/1535, Bl. 83–86

Beginn:

Beginn:

[Anspruch der Reichskanzlei auf alleinigen Führervortrag bei Ausnahmewilligungen von den Nürnberger Gesetzen]

1. Vermerk

Heute vormittag rief mich Herr Oberst *Hoßbach* fernmündlich an:

Er habe das Schreiben des Herrn Staatssekretärs in der Angelegenheit des Rechtsanwalts Dr. *Rabe* in Halle heute früh erhalten¹ und sei durch den Inhalt dieses Schreibens einigermaßen betroffen. Den Fall *Rabe* als solchen betrachte er durch dieses Schreiben als erledigt. Er würde die Angelegenheit dem Herrn Reichskriegsminister vorlegen. Wie er aber nicht leugnen könne, habe es ihn etwas überrascht, daß seiner Bitte, zu einem etwa nötigen nochmaligen Vortrage in diesem Falle beim Führer zugezogen zu werden², weder entsprochen sei, noch daß in dem Schreiben des Herrn Staatssekretärs irgend etwas darüber gesagt wäre, aus welchem Grunde dies nicht hätte geschehen können.

Nicht hinnehmen könne er aber die Ausführungen am Schlüsse des Schreibens des Herrn Staatssekretärs, in denen zum Ausdruck gebracht sei, der Herr Staatssekretär könne grundsätzlich nicht anerkennen, daß Fälle wie derjenige des Dr. *Rabe* zur Zuständigkeit der Kommandogewalt des Führers als Obersten Befehlshabers der Wehrmacht gehörten, wäre aber bereit, bei Vorbereitung der Entscheidung in derartigen Fällen die Oberbefehlshaber der zuständigen Wehrmachtsteile und nötigenfalls den Herrn Reichskriegsminister zu beteiligen. Die Dienststelle der Adjutantur der Wehrmacht beim Führer und Reichskanzler sei hierbei überhaupt nicht erwähnt. Es sei wohl kein Zweifel, daß in Fällen, in denen es sich um die Ernennung von Reserveoffizieren, die nicht rein arischer Abkunft oder jüdisch versippt wären, die Belange der Wehrmacht in erster Linie berührt seien, und in solchen Fällen stünde der Adjutantur der Wehrmacht beim Führer der Vortrag beim Führer zu, soweit der Reichskriegsminister diesen Vortrag nicht selbst zu übernehmen wünsche. Sollte der Herr Staatssekretär an dem in seinem Schreiben eingenommenen Standpunkt festhalten, so würde er, *Hoßbach*, sich genötigt sehen, dem Führer seinerseits darüber Vortrag zu halten und um Entscheidung der Frage bitten, ob die Obliegenheiten der Adjutantur der Wehrmacht beim Führer und Reichskanzler die bisherigen blieben oder einer Änderung unterworfen werden sollten.

Ich habe Herrn Oberst *Hoßbach* erwidert, daß der im gestrigen³ Schreiben des Herrn Staatssekretärs zum Ausdruck gebrachte Standpunkt wohl erwogen sei. In Fällen wie demjenigen des Dr. *Rabe* handele es sich regelmäßig nicht allein um die Frage der Qualifikation zum Reserveoffizier der Wehrmacht, sondern allgemein um die rechtliche Gleichstellung der betreffenden Personen mit deutschblütigen Personen, was seine Auswirkung auf eine Reihe anderer Gebiete habe, so auf das Gebiet der Parteizugehörigkeit, der Beamtenfähigkeit, Eheschließung, Flaggenführung, und dergleichen mehr. Für alle diese verschiedenen Gebiete wären an und für sich zuständig eine Reihe verschiedener Reichsressorts. Die Entscheidung in solchen Fällen treffe der Führer in seiner Eigenschaft als Führer

¹ Vorgang s. Dok. Nr. 138, Schreiben des StSRk vom 7. 10. 1937 dort Anm. 11.

² S. ebd. Anm. 1.

³ Richtig: vorgestrigen.

und Staatsoberhaupt, also als Inhaber der gesetzgebenden Gewalt und nicht als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht. Aus dieser Sachlage ergebe sich, daß bei der Vorbereitung der Entscheidung des Führers die beteiligten Reichsressorts und demgemäß auch das Reichskriegsministerium bzw. die Oberbefehlshaber der Wehrmachtsteile zu beteiligen wären, daß aber der einheitliche Vortrag beim Führer durch den Herrn Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei zu erfolgen habe, sofern nicht aus ganz besonderen Gründen der eine oder andere Chef der beteiligten Reichsressorts auf Wunsch des Führers zu dem Vortrag zugezogen werde, was üblicherweise nicht Regel, sondern Ausnahme sei. Aus dieser Beurteilung der Sachlage ergebe sich logischerweise, daß auch die übrigen beteiligten Reichsressorts einen Anspruch auf Beteiligung an dem Vortrag beim Führer haben würden, wenn ein solcher Anspruch der Wehrmacht eingeräumt würde. Was die Adjutantur der Wehrmacht beim Führer anlange, so sei diese kein Reichsressort, das bei der Vorbereitung derartiger Entscheidungen zu beteiligen sei. Dieses Reichsressort wäre vielmehr das Reichskriegsministerium bzw. die Oberbefehlshaber der einzelnen Wehrmachtsteile. Aus diesem Grunde habe der Adjutantur im Zusammenhang der Frage, welche Ressorts bei der *Vorbereitung* der Entscheidung zu beteiligen wären, nicht gedacht werden können.

Herr Oberst Hoßbach erwiderte, daß er diese Auffassung nicht als zutreffend anzuerkennen vermöge. Er bitte daher, dem Herrn Staatssekretär die von ihm geäußerten Bedenken zur Kenntnis zu bringen. Er, Hoßbach, würde es begrüßen, wenn im Interesse eines loyalen Zusammenarbeitens eine Verständigung über diese Frage erzielt werden könnte.

Ich habe Herrn Hoßbach zugesagt, den Herrn Staatssekretär vom Inhalt seiner, Hoßbachs, Mitteilungen sogleich in Kenntnis setzen zu wollen.

[...] ⁴

3. Dem Herrn Staatssekretär gehorsamst vorgelegt ⁵.

vSt[utterheim]

⁴ Enth. 2.: Vorlage an MD Wienstein zur Kenntnis, mit dessen Sichtvermerk vom 11. 10. 1937.

⁵ Lammers verfügte den Vm. am 14. 10. 1937 zunächst in seine Vortragsmappe, entschloß sich aber dann, das ihm von Hitler gelegentlich des Falles Rabe (Anhang, FV 405*) bestätigte Vortragsmonopol für Ausnahmegewilligungen von den Nürnberger Gesetzen in die Form eines generellen RdErl. zu fassen: Dok. Nr. 155. Als RKrM v. Blomberg, durch Hoßbach veranlaßt, mit Schreiben an den StSRk vom 30. 10. 1937 für den Bereich der WM und ihrer Teilstreitkräfte auf seiner Zuständigkeit und auf einem eigenen Vortragsrecht insistierte, verwies ihn Lammers auf diesen Erlaß, sicherte ihm aber in jedem Fall eingehende Beteiligung zu, die bei entgegengesetzter Auffassung auch das Recht zum vorgängigen Separatvortrag einschließe; R 43 II/1535, Bl. 87–89. Praktisch scheint die Frage indes nicht geworden zu sein.

Zitierhinweis

Nr. 149 Vorlage des Ministerialrats von Stutterheim an Staatssekretär Lammers. 9. Oktober 1937
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d149>